

1501938-07.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Emily Cosme Martinho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOÍSA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

EMILY COSME MARTINHO, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, porque, em 28 de julho de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1501938-07.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501938-07.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Emily Cosme Martinho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOÍSA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

EMILY COSME MARTINHO, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, porque, em 28 de julho de 2022, por volta das 08h, na Rua Jataí, n.º 40, Vila Indaía, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, mediante escalada, teria subtraído para si, um celular LG modelo k9, cor bronze, avaliado em R\$ 429,00; um Tablet marca multilaser M7, avaliado em R\$379,90; diversos produtos de perfumaria no valor aproximado de R\$ 300,00; e um celular preto da marca Nokia, pertencente à vítima T.P.P.D.

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls.69/72). A ré foi citada (fls.111) e apresentou defesa prévia (fls.93).

Em audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, uma testemunha e na mesma oportunidade, a ré foi interrogada.

Alegações finais do Ministério Público pela parcial procedência da pretensão punitiva, com a configuração do crime na forma tentada.

Em sede de alegações finais, a defesa da acusada pleiteou a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do princípio da insignificância, da tentativa, confissão

espontânea e fixação do regime aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

A consumação do delito ocorre no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, mesmo que passageiro, do agente. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.23/24), autos de exibição e apreensão (fls.27/28), auto de reconhecimento de objeto (fls.29), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Na fase policial, a vítima T.P.P.D., relatou que "reside no local dos fatos e na data de hoje ao voltar para sua residência por volta das 08h00 encontrou a indiciada dentro de sua residência. Declara que a indiciada pulou o portão e entrou na residência, sendo que a declarante encontrou a indiciada escondida atrás da porta de sala. A residência estava toda revirada e a indiciada havia colocado em uma bolsa alguns objetos da casa. Ao visualizar a declarante, a indiciada tentou correr, mas a declarante segurar a indiciada e pediu socorro para vizinha. A polícia foi acionada e esteve na residência conduzindo as partes a delegacia. Declara ainda, que foi encontrado na cintura da declarante o celular da filha da declarante que estava na residência" (sic - fls.05).

Em juízo, a vítima disse que entrou na residência e viu seus objetos jogados no chão. Quando entrou, viu a ré atrás da porta e conseguiu segurá-la. Pediu socorro e a vizinha, sua cunhada, apareceu para ajuda-la. Disse que a ré pegou uma mala e colocou dentro um tablet, bijuteria, perfume e o celular da filha estava na cintura. Relatou que a ré pulou o muro de sua casa para entrar na residência, que tem cerca de 1,5 metro. Relatou que a porta estava aberta.

A testemunha Isiane Nascimento Soares, na fase policial, relatou que "reside ao lado da casa da vítima e na data de hoje ouviu Tamires gritando, que ao visualizar encontrou Tamires segurando a indiciada no quintal da residência, momento que a depoente foi até o local. Declara que a residência estava revirada e alguns objetos estavam em uma bolsa. A depoente ajudou a vítima a segurar a indiciada até a chegada da polícia" (sic - fls.04).

Em juízo, a testemunha relatou que ouviu a vítima gritando pedindo socorro. Disse que pulou o muro para ajudar a cunhada e ligou para a polícia. Relatou que o portão estava trancado e acredita que a ré teria pulado o muro. Declarou que a vítima, sua vizinha, conseguiu deter a ré atrás da porta da sala. A acusada segurava uma bolsa, que continha um celular da vítima, cremes e perfumes.

O policial civil Adriano Carvalho Ferreira, na fase policial, relatou que foi acionado via telefone para comparecer no local dos fatos para averiguar uma ocorrência de furto. No local dos fatos, encontrou a vítima e a acusada no quintal da residência. A vítima informou que ao voltar para sua residência por volta das 8 horas, encontrou a ré dentro do imóvel, que estava revirado e alguns objetos estavam na bolsa de Emily. Que ao visualizar a vítima, a ré tentou fugir, mas a vítima a deteve. A ré nada disse e ao ser questionada sobre o celular que estava em sua cintura. Ao visualizar o celular, o mesmo tinha a foto da filha da vítima na tela (fls.03).

Na fase policial, a ré afirmou que "está na rua há alguns dias e estava com fome, que entrou em uma residência para furtar objetos e posteriormente vende-los" (sic - fls.06).

Em juízo, a ré esclareceu que mora em Itatiba e na época estava usando drogas. Relatou que a vítima a segurou na porta da cozinha. Disse que não pulou o muro.

Entrou pelo portão que estava aberto. Esclareceu que pegou um celular que estava na cozinha. Com relação aos demais objetos, disse que não subtraiu nada e que a casa já estava bagunçada.

Pois bem.

Diante dos depoimentos do policial militar, da vítima, testemunha e confissão parcial da ré, o conjunto probatório é robusto e convincente, não havendo dúvida acerca da materialidade e da autoria do delito.

E não se pode desconsiderar, ainda, que a acusada, além de ter confessado, mesmo que parcialmente, a prática em juízo, foi surpreendida em poder dos bens subtraídos, circunstância que torna indubitosa a responsabilidade criminal, pois o agente encontrado na posse da res furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente afastável mediante produção de prova consistente (RT 714/458), o que, in casu, não ocorreu.

Restou sobejamente demonstrado nos autos que o ingresso clandestino da ré no imóvel se deu por via absolutamente anormal, ou seja, foi preciso escalar e pular o muro para subtrair os objetos.

Ante a ausência de laudo pericial do local dos fatos, há de serem considerados os depoimentos da vítima, da testemunha e do policial militar que atendeu a ocorrência, informando coerentemente que o muro possuía cerca de 1,5 (um metro e meio) de altura.

Sendo assim, restou demonstrada a qualificadora da escalada, conforme previsto no artigo 155, § 4º, II do Código Penal.

A acusada somente não consumou seus intento pois foi surpreendida pela vítima, que, com a ajuda da vizinha, conseguiu conte-la, caracterizando, assim, a tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal).

O pequeno valor da res furtiva, de per si, não importa na incidência do denominado princípio da insignificância. Basta rememorar o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, que faz referência ao “pequeno valor” da coisa subtraída, prevendo, se presentes outros requisitos, a possibilidade de substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois terços ou a aplicação isolada da pena de multa. Não afasta a lei, portanto, a tipicidade da conduta quando o valor do bem subtraído é diminuto. Dessa forma, inviável o acolhimento da aplicação do princípio da insignificância.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado tentado pela escalada (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de “reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa”.

Passo à dosimetria da pena:

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais da acusada, anoto que ela não apresenta maus antecedentes (F.A. de fls.39/41). Sua personalidade não foi desabonada nos autos. As circunstâncias do crime são reprováveis, visto que se trata de furto à residência, asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador (artigo 5º, XI da CF). Assim, o ingresso no imóvel alheio é dotado de alta gravidade concreta, irradiando pânico social. O comportamento da vítima não pode ser considerado relevante para desencadear a conduta criminosa. A acusada estava cumprindo pena no regime aberto quando praticou o crime, demonstrando desrespeito para com as instituições judiciárias e traindo a confiança que lhe foi depositada, fato que merece ser considerado na aplicação da pena-base.

Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase: Presente a agravante da REINCIDÊNCIA específica, conforme certidão de objeto e pé (fls.39/41). Aumento a pena em 1/6, totalizando 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal não deve incidir, uma vez que a confissão da ré foi incompleta, pois tentou afastar a qualificadora da escalada. Conforme entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a confissão parcial não pode ser considerada como atenuante: “Roubo circunstanciado. Recurso defensivo voltado contra os elementos norteadores da dosimetria. Não reconhecimento da atenuante da confissão, porque parcial e

incompleta, até porque, assim como a alusiva à menoridade relativa, não têm o condão de conduzir as sanções aquém dos mínimos. Inteligência da Súmula/STJ nº 231 e RE nº 597.270 RG-QQ, do STF (julgado, com repercussão geral reconhecida, aos 26/3/2009). Manutenção da majorante relativa ao emprego de arma branca (faca). Regime fechado preservado. (...)" Apelação 0008683-19.2016.8.26.0114; Relator(a): Eduardo Abdalla. Comarca: Campinas. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/05/2017. Data de registro: 19/05/2017.

Terceira fase: tendo em vista que o crime de furto somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista que a vítima encontrou a ré no interior de sua residência e conseguiu detê-la. O iter criminis foi percorrido quase que em sua totalidade, uma vez que os objetos subtraídos já estavam com a ré, mostrando que a mesma estava quase no final da ação criminosa. Reduzo a pena em 1/3, resultando em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: levando em conta as circunstâncias judiciais, a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, considero como adequado o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §§3º e 2º, b, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do Código Penal): inviável a substituição diante da reincidência específica.

Valor do dia-multa (art. 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar EMILY COSME MARTINHO, já qualificada nos autos, à pena de reclusão em regime semiaberto, pelo prazo de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §4º, inciso II, c.c artigo 14, inciso II do Código Penal.

Concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes nesse momento os requisitos da prisão preventiva.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Condeno a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Varzea Paulista, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.